Zaaknummer: 1803442/2025

EMPLOYMENT TRIBUNAL (ARBEIDSRECHTER) TE LEEDS

Aan partijen verzonden: 19 maart 2026

Samenstelling:
EMPLOYMENT JUDGE HARTLEY (met de leden mevrouw A. Okafor en de heer D. Sutcliffe)

TUSSEN:

MEVROUW PRIYA NAIR

Eiseres

CALDERDALE LOGISTICS LIMITED

Verweerster

SCHRIFTELIJKE UITSPRAAK

Vorderingen en geschilpunten

1. Eiseres stelt dat zij onredelijk is ontslagen in de zin van de Employment Rights Act 1996 en dat zij direct is gediscrimineerd op grond van geslacht en wegens zwangerschap en moederschap (Sections 13 en 18 Equality Act 2010). Verweerster stelt dat eiseres rechtmatig is ontslagen omdat haar functie is vervallen.

Vaststaande feiten

2. Wij hebben eiseres gehoord en, voor verweerster, de heer Marsden en mevrouw Caldwell (HR). Eiseres was een geloofwaardige en consistente getuige. De verklaring van de heer Marsden over de gestelde reorganisatie was vaag en wordt niet gesteund door stukken uit die tijd. De gestelde daling van het volume met 22% blijkt niet uit de cijfers; die laten een grotendeels gelijk volume zien, en begin 2025 kwamen er twee nieuwe klanten bij.

3. Wij stellen vast dat de heer Thornton is aangenomen als vervanger tijdens het zwangerschapsverlof van eiseres en is aangebleven in een functie die in wezen gelijk is aan de hare. Het onderscheid dat verweerster maakt tussen “Operations Manager” en “Transport Planning” was een etiket zonder inhoud. Van een werkelijk vervallen functie was geen sprake.

4. Wij stellen vast dat de consultatie slechts voor de vorm werd gevoerd en dat het besluit om eiseres te ontslaan al vaststond voordat die begon. Nu de bewijslast op grond van Section 136 Equality Act 2010 is verschoven, heeft verweerster niet aangetoond dat de behandeling op geen enkele wijze verband hield met het geslacht of het moederschap van eiseres.

Oordeel

5. Het ontslag was onredelijk op grond van Section 98 ERA 1996 en automatisch onredelijk op grond van Section 99 ERA 1996. Het ontslag en het inperken van de functie van eiseres vormen directe discriminatie op grond van geslacht (Section 13) en discriminatie wegens zwangerschap en moederschap (Section 18 Equality Act 2010). De vorderingen slagen.

6. Over de vergoedingen (remedy) wordt, als partijen er niet samen uitkomen, op een volgende zitting beslist. Naar ons voorlopig oordeel past smartengeld in de middelste Vento-schaal, naast een basisvergoeding en een schadevergoeding voor het inkomensverlies van eiseres, onder

voorbehoud van schadebeperking.

BESLISSING

(1) De vordering wegens onredelijk ontslag is gegrond en slaagt;

(2) De vordering wegens directe discriminatie op grond van geslacht (Section 13 Equality Act 2010) slaagt;

(3) De vordering wegens discriminatie wegens zwangerschap en moederschap (Section 18 Equality Act 2010) slaagt;

(4) De zitting over de vergoedingen wordt bepaald op 11 mei 2026, tenzij partijen eerder tot een regeling komen.

Employment Judge Hartley